



PUTUSAN

Nomor 1591 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ZANETERRA STAR INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Nomor 6 AA, RT 005, RW 003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Utara, diwakili oleh Brian Sugianto Sutisna selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iman Nul Islam N., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Forseti *Law Office*, beralamat di Epicentrum Walk, Lantai 5, *Suites South*, Nomor 592 A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT CAHAYA FORTUNA SEJATI**, dengan Direkturnya Yohan Adi Yuano, beralamat di Jalan Ringroad Barat, Nomor 153, Nusupan, RT 01, RW 28, Desa Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S., S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Achiel Suyanto S. & *Partners*, beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 168 (dahulu Ringroad Barat), Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;
- 2. STEVEN RIO MALAGA**, bertempat tinggal di Puri Jimbaran Residence, Blok E6/H, Nomor 9, Ancol Timur,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyadi, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Supriyadi & Partners, beralamat di Jalan RC Veteran Raya, Nomor 1-i, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023;

3. CHRISITA HESKE TUNGKA, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 38, Lembah Hijau, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - a. Perbuatan melawan hukum pertama: Tergugat I melakukan tindakan penagihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang mengganggu jalannya usaha Penggugat;
 - b. Perbuatan melawan hukum kedua: Tergugat II tidak masuk dalam jajaran direktur dan pegawai perusahaan tapi melakukan proses pemesanan barang secara melawan hukum;
 - c. Perbuatan melawan hukum ketiga: Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum tanpa persetujuan dan perintah dari Penggugat menerima somasi dari Tergugat I dan bertindak selayaknya Penggugat dan menghubungi/membalas pesan Tergugat I secara pribadi mengatasnamakan Penggugat tanpa sepersetujuan dan sepengetahuan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang perusahaan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.305.705.000 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus lunas secara tanggung renteng;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng:

a. Ganti rugi materiil sebesar Rp1.305.705.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan dasar perhitungan uang perusahaan yang belum dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat; dan

b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akibat hilangnya waktu dari Penggugat untuk mengurus permasalahan dengan Tergugat dan berpengaruhnya perputaran keuangan Penggugat yang diakibatkan perbuatan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga demi hukum sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa:

a. Tergugat I:

Rumah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ringroad Barat, Nomor 153, Nusupan RT 01/28, Sleman, Yogyakarta;

b. Tergugat II:

1) Rumah berikut bangunan di atasnya yang terletak di:

a. Puri Jimbaran Residence Blok E6/H, Nomor 9, Ancol Timur, Jakarta Utara;

b. Agung Permai V/19, Blok C17/11, RT 12, RW11, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

2) Mobil merek Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 1779 BJS;

3) Rekening Bank BCA nomor 4281569699 atas nama Steven Rio Malaga pada Bank BCA Cabang Sunter Mall Jakarta Utara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang kompetensi relatif;
3. Tentang Penggugat tidak beritikad baik;
4. Tentang surat kuasa khusus;
5. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
6. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat telah salah dalam menarik pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar utang ke Penggugat Rekonvensi sebesar Rp748.339.911,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.748.339.911,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

4. Menyatakan diletakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, berupa:

- Aset berupa tanah yang berdiri diatasnya Kantor Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Nomor 6 AA, RT 005, RW 003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

5. Menyatakan untuk dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dijalankan eksekusinya;

6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal 22 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp1.305.705.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus lunas secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 585/PDT/2023/PT DKI, tanggal 27 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan/pernyataan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 585/PDT/2023/PT DKI, tanggal 27 Juli 2023;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal 22 Desember 2022;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tanggal 22 September 2023 dan tanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 dan tanggal 26 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Purchase Order* (PO) masing-masing:
 - a. *Purchase Order* Nomor PO-000060/ZTI/PRO-PALU/2019, tertanggal 13 November 2019,
 - b. *Purchase Order* Nomor PO-000061/ZTI/PRO-PALU/2019. tertanggal 20 November 2019, dan
 - c. *Purchase Order* Nomor PO-000061/ZTI/PRO-PALU/2019-REV, tertanggal 20 November 2019,dibuat pada tahun 2019 saat Direktur Utama PT Zaneterra Star Internasional dijabat oleh Stanly Sutisna, dimana komunikasi pemesanan barang-barang tersebut dilakukan antara Tergugat I dengan Stanly Sutisna, sehingga untuk menentukan pertanggungjawaban atas pembelian barang-barang tersebut dibebankan kepada siapa, maka Stanly Sutisna harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi cacat formal karena kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ZANETERRA STAR INTERNATIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ZANETERRA STAR INTERNATIONAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1591 K/Pdt/2024